

해양경찰청 적극행정 운영규칙 일부개정훈령안

1. 개정이유

적극행정 추진에 전문성을 확보하고, 공무원들의 부담 경감을 위해 상위법의 내용 및 정부정책 등을 반영하여 제도를 보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. (적극촉 위촉·해촉 및 연임제한) 적극촉 민간위원 중 청년을 1명 이상을 위촉하고, 해촉 및 민간위원의 연임 제한(2회) 규정을 마련함
- 나. (합동회의 운영 신설) 「중앙행정기관 적극행정위원회 운영 표준훈령(안)」을 참고하여 합동회의 개최, 위원 구성 등에 관한 사항을 신설함
- 다. (우수공무원 선정에 규제혁신 반영) 적극행정 우수공무원 선발 대상에 ‘규제혁신 우수공무원’을 명시적으로 규정함
- 라. (소송지원 의무화 등) 적극행정 공무원에 대한 소송 등의 지원을 의무화하고 대상을 ‘퇴직 공무원’까지 확대하여 적극행정 공무원 보호 강화

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음 또는 직접 작성 또는 별첨
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양경찰청 적극행정 운영규칙 일부개정훈령안

해양경찰청 적극행정 운영규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

을 다음과 같이 신설한다.

해양경찰청 훈령 제343호

제4조를 삭제한다.

제5조 중 "적극행정의 원활한 시행을 독려하고 애로사항에 대한 신속한 처리를 지원하는 등 적극행정"을 "적극행정"으로, "책임관으로 한다"를 "책임관(해양경찰청의 적극행정에 관한 사항을 총괄·조정하는 사람을 말한다. 이하 같다)으로 지정한다"로 한다.

제9조제5호를 다음과 같이 한다.

5. 제33조에 따른 변호인·소송대리인 보수의 지원에 관한 사항

제10조제1항 후단을 다음과 같이 한다.

이 경우 위원의 과반수는 민간위원으로 하며, 「청년기본법」에 따른 청년을 1명 이상 포함해야 한다.

제10조제2항을 다음과 같이 한다.

② 위원장은 해양경찰청 차장으로 한다

제10조제3항 각 호 외의 부분 중 "사람이 된다"를 "사람으로 한다"로 하고, 같은 항 제2호 중 "외부위원:"을 "민간위원:"으로 하며, 같은 호에 단

서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 청년위원인 경우 위촉 기준을 완화하여 적용할 수 있다.

제10조제5항 중 "외부위원"을 "민간위원"으로 한다.

제11조제2항 중 "외부위원"을 "민간위원"으로, "하며,"를 "하며, 두 차례만"으로 한다.

제14조를 제13조로 하고, 제12조, 제13조 및 제15조를 각각 제14조, 제12조 및 제16조로 하며, 제15조를 다음과 같이 신설한다.

제15조(위원회의 운영) ① 위원장은 위원회의 회의를 반기별로 1회 이상 개최하되, 제9조 각 호의 안건에 대한 신속한 심의·의결이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상이 요구하는 경우에 개최해야 한다.

② 위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명 이상의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 성별을 고려해야 하며, 지정된 위원의 과반수는 민간위원으로 한다.

③ 위원회의 회의는 제2항에 따른 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 제16조에 따른 간사는 회의 개최 7일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 정하여 각 위원에게 서면, 유선 또는 전자적 방법으로 통보해야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그렇지 않다.

⑤ 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 대체할 수 있다.

1. 안전의 내용이 경미한 경우

2. 안전이 시급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 회의소집이 어려운 경우

제14조(종전의 제12조)제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제12조(종전의 제13조) 각 호 외의 부분 중 "외부위원"을 "민간위원"으로 하고, 같은 조 제4호를 제5호로 하며, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 제13조제3항에 따라 회피하지 않은 경우

제16조를 삭제한다.

제17조의 제목 "(회의 운영)"을 "(합동회의 운영)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항부터 제6항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

① 위원장은 다음 각 호에 해당하는 안전이 있는 경우 해당 기관의 적극행정 위원회와 합동으로 회의를 개최할 수 있다.

1. 다른 기관 소관 규정 및 불명확한 법령으로 인해 적극적 의사결정이 어려운 사안

2. 다른 기관 적극행정 위원회의 전문성이 필요한 사안

3. 다른 기관 권한에 속한 업무와 이해관계가 있는 사안

- ② 합동회의가 필요한 경우 간사는 해당 기관에 합동회의 개최를 요청하고, 해당 기관의 적극행정 위원회 간사와 협의하여 안전에 대한 기관별 업무 비중에 따라 회의 개최일 3일 전까지 안전의 주무기관과 지원기관을 정해야 한다.
- ③ 주무기관의 적극행정 위원회 위원장을 합동회의 위원장으로, 주무기관의 적극행정 전담부서의 장을 합동회의 간사로 한다.
- ④ 합동회의는 각 기관별 5명 이상의 위원으로 구성하되, 각 기관별 위원은 같은 수로 하며 총 45명 이하로 구성한다.
- ⑤ 합동회의를 구성하는 총 위원의 과반수의 출석으로 개의하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 합동회의 의결에 따른 효력은 합동회의에 참가한 모든 기관에 동일하게 적용된다.

제21조 중 "외부위원"을 "민간위원"으로 한다.

제22조제1항제2호 및 제3호를 각각 제3호 및 제4호로 하고, 같은 항에 제2호를 다음과 같이 신설한다.

2. 불합리하거나 과도한 규제를 발굴·개선하여 성과를 창출한 공무원

제23조제1항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호 중 "제11조의2 및 「공무원임용령」 제35조의4제3항"을 "제16조 및 「공무원임용령」 제35조의4제3항"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "「공무원임용령」 제35조의3제1항"을 "「공무원임용령」 제35조의3제1항"으로 하고, 같은 항 제5호 전단 중 "「고위공무원단 인사규정」 제20조"를 "「고위공무원단 인사규

정」 제20조"로 하며, 같은 호 후단을 삭제한다.

1. 「경찰공무원법」 제19조 및 「공무원임용령」 제35조의2제1항에 따른 특별승진

제24조제1항 전단 중 "소속공무원"을 "소속 공무원"으로 한다.

제5장의 제목 "적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 및 소송 등에 관한 지원"을 "적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원"으로 한다.

제33조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "제1항"을 "제2항"으로, "제2호"를 "제2항제1호"로, "제3호"를 "제2항제2호"로 하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

① 해양경찰청장은 공무원이 적극행정으로 인해 징계의결 등 요구가 된 경우 위원회 의결을 거쳐, 200만원 이하의 범위에서 변호사 선임비용을 지원해야 한다. 다만, 외부 자문변호사를 활용하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 상한을 달리 정할 수 있다.

② 해양경찰청장은 공무원(퇴직한 공무원을 포함한다)이 적극행정으로 인해 고소·고발 등을 당하거나 민사상 책임과 관련된 소송을 당한 경우 위원회 의결을 거쳐, 다음 각 호의 범위에서 변호인 또는 소송대리인 선임비용을 지원해야 한다.

1. 고소·고발 등의 경우: 기소 이전 수사과정에 한하여 500만원 이하

의 범위

2. 민사상 책임과 관련된 소송의 경우: 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」 별표에 따른 보수액의 범위

⑤ 적극행정공무원이 「공무원 후생복지에 관한 규정」 제17조의2에 따른 공무원 책임보험의 지원을 받을 수 있는 경우에는 해당 보험금을 우선하여 신청해야 한다.

제42조제2호 중 "및"을 "또는"으로, "경우(다만, 제41조제1항은 징계절차에서의 소명에 관한 지원의 경우에는 제외한다)"를 "경우"로 한다.

제43조제3항 및 제4항을 각각 제4항 및 제5항으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항(중전의 제3항) 중 "제1항 또는 제2항"을 "제1항부터 제3항까지의 규정"으로 한다.

③ 적극행정공무원이 「공무원 후생복지에 관한 규정」 제17조의2에 따른 공무원 책임보험의 지원을 중복으로 받은 경우에는 제33조에 따라 지원받은 변호인 또는 소송대리인의 보수를 즉시 반환해야 한다.
제45조제2항을 제3항으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<u><신 설></u>	<u>해양경찰청 훈령 제 호</u>
제4조(기관장의 책무) 해양경찰청장은 공무원의 소극행정을 예방·근절하고 적극행정을 활성화하기 위해 노력해야 한다.	<u><삭 제></u>
제5조(전담부서의 지정 등) 해양경찰청장은 적극행정의 원활한 시행을 독려하고 애로사항에 대한 신속한 처리를 지원하는 등 적극행정을 체계적·효율적으로 추진하기 위하여 혁신행정부무담당관실을 적극행정 전담부서로 하고, 혁신행정부무담당관을 적극행정 책임관으로 한다.	제5조(전담부서의 지정 등) ----- ----- <u>적극행정</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>책임관(해양경찰청의 적극행정에 관한 사항을 총괄·조정하는 사람을 말한다. 이하 같다)</u> 으로 지정한다.
제9조(적극행정 위원회의 설치) 해양경찰청장은 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위해 해양경찰청 소속으로 적극행정 위원회(이하 “위원회”라 한다)를	제9조(적극행정 위원회의 설치) ----- ----- ----- -----

2. 외부위원: 해양경찰청 소관 업무에 대한 지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 행정·규제·감사(공공 또는 민간부문)의 감사부서에서 근무한 경력

2. 민간위원: -----

이 있는 사람을 말한다) · 적
극행정 등 전문분야와 성별을
고려하여 해양경찰청장이 위
촉한 사람 <단서 신설>

④ (생략)

⑤ 해양경찰청장은 외부위원을 위촉한 경우에는 별지 제1호서식의 위촉장을 수여하고 별지 제2호서식의 위촉대장에 등록하여 관리한다.

제11조(위원의 임기) ① (생략)

② 외부위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

③ (생략)

제12조(위원장의 직무) ① (생략)

<신 설>

② (생략)

<신 설>

-----. 다만, 청년위원인
경우 위촉 기준을 완화하여
적용할 수 있다.

④ (현행과 같음)

⑤ ----- 민간위원-----

제11조(위원의 임기) ① (현행과 같음)

② 민간위원-----
하며, 두 차례만 --.

③ (현행과 같음)

제14조(위원장의 직무) ① (현행
과 같음)

② 위원장이 부득이한 사유로
직무를 수행할 수 없을 때에는
위원장이 미리 지명한 위원이
그 직무를 대행한다.

③ (현행 제2항과 같음)

제15조(위원회의 운영) ① 위원장
은 위원회의 회의를 반기별로 1

회 이상 개최하되, 제9조 각 호의 안건에 대한 신속한 심의·의결이 필요하다고 인정하거나 재적위원 3분의 1 이상이 요구하는 경우에 개최해야 한다.

② 위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명 이상의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 성별을 고려해야 하며, 지정된 위원의 과반수는 민간위원으로 한다.

③ 위원회의 회의는 제2항에 따른 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 제16조에 따른 간사는 회의 개최 7일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 정하여 각 위원에게 서면, 유선 또는 전자적 방법으로 통보해야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그렇지 않다.

⑤ 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 대체할 수 있다.

제13조(위원의 해촉) 해양경찰청장은 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

4. (생략)

제14조 (생략)

제15조 (생략)

제16조(위원회의 개최 및 의결)

① 위원장은 위원회의 회의를 반기별로 1회 이상 개최하되, 제9조 각 호의 안건에 대한 신속한 심의·의결이 필요하다고 인정하거나 재직위원 3분의 1 이상이 요구하는 경우에 개최해야 한다.

② 위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명 이상의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 성별을 고려해

1. 안건의 내용이 경미한 경우

2. 안건이 시급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 회의소집이 어려운 경우

제12조(위원의 해촉) -----

--- 민간위원-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 제13조제3항에 따라 회피하지 않은 경우

5. (현행 제4호와 같음)

제13조 (현행 제14조와 같음)

제16조 (현행 제15조와 같음)

<삭제>

야 하며, 지정된 위원의 과반수는 외부위원으로 한다.

③ 위원회의 회의는 제2항에 따른 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제17조(회의 운영) ① 간사는 회의 개최 7일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 정하여 각 위원에게 서면, 유선 또는 전자적 방법으로 통보해야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그렇지 않다.

② 위원회의 회의는 대면회의를 원칙으로 한다. 다만, 안건이 중요하지 않거나 긴급한 경우, 그 밖에 부득이한 사유로 회의소집이 어려운 경우에는 서면으로 대체할 수 있다.

제17조(합동회의 운영) ① 위원장은 다음 각 호에 해당하는 안건이 있는 경우 해당 기관의 적극행정 위원회와 합동으로 회의를 개최할 수 있다.

1. 다른 기관 소관 규정 및 불명확한 법령으로 인해 적극적인 의사결정이 어려운 사안
2. 다른 기관 적극행정 위원회의 전문성이 필요한 사안
3. 다른 기관 권한에 속한 업무와 이해관계가 있는 사안

② 합동회의가 필요한 경우 간사는 해당 기관에 합동회의 개최를 요청하고, 해당 기관의 적극행정 위원회 간사와 협의하여 안건에 대한 기관별 업무 비중에 따라 회의 개최일 3일 전까지 안건의 주무기관과 지원기관을 정해야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제21조(수당 등의 지급) 해양경찰청장은 위원회 또는 위원회와 관련된 회의에 출석한 외부위원 및 전문가 등에게는 예산의 범위에서 수당, 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제22조(적극행정 우수공무원 선발) ① 해양경찰청장은 반기별로 위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원을 적극행정 우수공

③ 주무기관의 적극행정 위원회 위원장을 합동회의 위원장으로, 주무기관의 적극행정 전담부서의 장을 합동회의 간사로 한다.

④ 합동회의는 각 기관별 5명 이상의 위원으로 구성하되, 각 기관별 위원은 같은 수로 하며 총 45명 이하로 구성한다.

⑤ 합동회의를 구성하는 총 위원의 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 합동회의의 의결에 따른 효력은 합동회의에 참가한 모든 기관에 동일하게 적용된다.

제21조(수당 등의 지급) -----

----- 민간위원 -----

-----.

제22조(적극행정 우수공무원 선발) ① -----

무원으로 선발한다.

1. (생략)

<신설>

2.·3. (생략)

② (생략)

제23조(우대 조치 등) ① 해양경찰청장은 선발된 우수공무원에게 적극행정의 성과, 선발된 우수공무원의 희망, 인사운영 여건 등을 종합적으로 고려하여 다음 각 호의 인사상 우대사항 중에서 하나 이상을 부여해야 한다.

1. 「경찰공무원법」 제14조 및 「공무원임용령」 제35조의2 제1항에 따른 특별승진

2. (생략)

3. 「경찰공무원법」 제11조의2 및 「공무원임용령」 제35조의4 제3항에 따른 근속승진기간 단축

4. 「해양경찰청 소속 경찰공무원 임용에 관한 규정」 제93

-----.

1. (현행과 같음)

2. 불합리하거나 과도한 규제를
발굴·개선하여 성과를 창출
한 공무원

3.·4. (현행 제2호 및 제3호와
같음)

② (현행과 같음)

제23조(우대 조치 등) ① -----

-----.

1. 「경찰공무원법」 제19조 및 「공무원임용령」 제35조의2 제1항에 따른 특별승진

2. (현행과 같음)

3. ----- 제16조 및 「공무원임용령」 제35조의4 제3항-----

4. -----

조 및 「공무원임용령」 제35조의3제1항에 따른 대우공무원 선발을 위한 근무기간 단축

5. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2에 따른 성과상여금 또는 「공무원보수규정」 제39조에 따른 성과연봉 최고등급 부여 또는 「고위공무원단 인사규정」 제20조에 따른 성과계약 등의 평가에서 최상위 등급 부여. 이 경우 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제6항에 따라 특별성과가산금을 함께 지급할 수 있으며, 같은 항에도 불구하고 근무성적이나 업무실적 등이 우수한 상위 2퍼센트 이내에 해당하지 않는 공무원에게도 지급할 수 있다.

6. ~ 8. (생략)

②·③ (생략)

제24조(파견근무하는 공무원에 대한 적용 등) ① 해양경찰청장은 「국가공무원법」 제32조의4에 따라 해양경찰청에 파견근무 중

----- 「공무원임용령」 제35조의3제1항-----

--

5. -----

----- 「고위공무원단 인사규정」 제20조-----

----- <후단 삭제>

6. ~ 8. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제24조(파견근무하는 공무원에 대한 적용 등) ① -----

인 다른 기관의 소속공무원(이하 “파견공무원”이라 한다)을 제22조에 따른 적극행정 우수공무원으로 선정할 수 있으며, 이 경우에는 파견공무원의 원 소속 기관의 장에게 그 사실을 통보해야 한다.

② (생략)

제5장 적극행정공무원의
징계절차에서의 소명 및 소송
등에 관한 지원

제33조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① 해양경찰청장은 공무원이 적극행정으로 인해 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 변호인 또는 소송대리인의 선임이 필요한 경우에는 위원회의 의결을 거쳐 해당 비용을 지원할 수 있다.

1. 징계의결 또는 징계부가금 부과결 요구가 된 경우: 200만원 이하
2. 고소·고발 등의 경우: 기소 이전 수사과정에 한정하여 500만원 이하
3. 민사상 책임과 관련된 소송

----- 소속 공무원-----

-----.

② (현행과 같음)

제5장 적극행정공무원의
징계절차에서의 소명 또는 소송
등에 관한 지원

제33조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① 해양경찰청장은 공무원이 적극행정으로 인해 징계의결 등 요구가 된 경우 위원회의 결을 거쳐, 200만원 이하의 범위에서 변호사 선임비용을 지원해야 한다. 다만, 외부 자문변호사를 활용하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 상한을 달리 정할 수 있다.

의 경우: 「변호사보수의 소송
비용 산입에 관한 규칙」(대
법원규칙) 별표에 따른 보수
액

<신 설>

② 제1항의 지원여부 및 지원
범위에 관한 결정은 제2호의 경
우에는 항고·재정신청 등 각
불복 절차별로, 제3호의 경우에
는 심급별로 해야 한다.

③ (생 략)

<신 설>

② 해양경찰청장은 공무원(퇴직
한 공무원을 포함한다)이 적극
행정으로 인해 고소·고발 등을
당하거나 민사상 책임과 관련된
소송을 당한 경우 위원회 의결
을 거쳐, 다음 각 호의 범위에서
변호인 또는 소송대리인 선임비
용을 지원해야 한다.

1. 고소·고발 등의 경우: 기소
이전 수사과정에 한하여 500
만원 이하의 범위

2. 민사상 책임과 관련된 소송
의 경우: 「변호사보수의 소송
비용 산입에 관한 규칙」 별
표에 따른 보수액의 범위

③ 제2항-----
----- 제2항제1호

----- 제2항제2호-----
-----.

④ (현행 제3항과 같음)

⑤ 적극행정공무원이 「공무원

제42조(지원의 취소) 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의·의결을 거쳐 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원결정을 취소할 수 있다.

1. (생략)

2. 적극행정공무원이 제34조제1항에 따른 변호인·소송대리인 선임, 제41조제1항 및 제2항의 사항을 이행하지 않는 경우(다만, 제41조제1항은 징계절차에서의 소명에 관한 지원의 경우에는 제외한다)

3. 4. (생략)

제43조(변호인 또는 소송대리인 보수의 반환) ①·② (생략)

<신설>

후생복지에 관한 규정」 제17조의2에 따른 공무원 책임보험의 지원을 받을 수 있는 경우에는 해당 보험금을 우선하여 신청해야 한다.

제42조(지원의 취소) -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 또는 -----

경우

3. 4. (현행과 같음)

제43조(변호인 또는 소송대리인 보수의 반환) ①·② (현행과 같음)

③ 적극행정공무원이 「공무원 후생복지에 관한 규정」 제17조의2에 따른 공무원 책임보험의

③ 해양경찰청장은 적극행정공무원이 <u>제1항 또는 제2항</u>에 따른 반환 의무를 이행하지 않는 경우에는 반환을 위해 필요한 조치를 해야 한다. ④ (생략) 제45조(소극행정 예방 및 근절) ①·② (생략) ② (생략)	<u>지원을 중복으로 받은 경우에는 제33조에 따라 지원받은 변호인 또는 소송대리인의 보수를 즉시 반환해야 한다.</u> ④ ----- ---- <u>제1항부터 제3항까지의 규정</u>----- ----- -----. ⑤ (현행 제4항과 같음) 제45조(소극행정 예방 및 근절) ①·② (현행과 같음) ③ (현행 제2항과 같음)
---	---